

بسم الله الرحمن الرحيم

شورای عالی فنی

چگونگی تشکیل، وظایف و اختیارات

آذرماه 1397

بخش اول: وظایف قانونی

بخش دوم: داوری

بخش اول

وظایف قانونی

بر اساس مفاد ماده واحده راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه

سال 1356 کل کشور

(موضوع مصوبه شماره 2232 د مورخ 58/11/23 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران)

قانون بودجه سال 1356 کل کشور
تاریخ تصویب: 1355/12/26

تبصره 80

به دولت اجازه داده می‌شود که بر اساس قیمت‌ها و ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب کمیسیون شاهنشاهی قیمت‌های پایه، نرخ پیمان‌ها را تعدیل و تجدیدنظر نماید. این حکم از اول سال 1355 مجری است.

شماره: 2232 د

تاریخ: 58/11/23

شورای انقلاب
جمهوری اسلامی ایران

- سازمان برنامه و بودجه
- لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور که در جلسه مورخ 58/11/3 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ می گردد.

دبیر شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور

ماده واحده:

تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

به جای کمیسیون شاهنشاهی مندرج در تبصره فوق، شورای عالی فنی مرکب از سه نفر به پیشنهاد وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران تشکیل و وظایف ذیل را عهده‌دار می‌گردد.

الف- بررسی و تصویب قیمت‌های پایه و ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به آن.

ب- بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمت‌های پایه قابل عمل در آنها نمی‌باشد.

ج- تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها در صورت لزوم و وجود توجیه کافی، مشروط بر آن که در قالب قرارداد و ضوابط مربوط پیش‌بینی لازم برای جزییات جبران هزینه و خسارت مورد بحث نشده باشد.

تبصره ۱- در مورد پیمان‌های مربوط به طرح‌های عمرانی منطقه‌ای و خاص ناحیه‌ای، در صورتی که بار مالی ناشی از تجدیدنظر در قیمت‌ها از ۲۰٪ مبلغ اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ ده میلیون ریال تجاوز ننماید، اختیارات شورای عالی فنی با شورای فنی استان که اعضای آن بعداً اعلام می‌گردد خواهد بود.

تبصره ۲- در مورد پیمان‌های مربوط به طرح‌های عمرانی کشوری اختیارات فوق‌الذکر در صورتی که بار مالی ناشی از تجدیدنظر در نرخ قیمت‌ها از ۱۵٪ مبلغ اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز ننماید، با وزیر یا رییس دستگاه اجرایی و بیش از پنجاه میلیون ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال مشروط بر آن که از ۱۰٪ مبلغ اولیه پیمان تجاوز ننماید با وزیر یا رییس دستگاه اجرایی و تایید وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

د- بررسی و اتخاذ تصمیم در مسائلی که مورد سوال دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان بوده و قرارداد در مورد آنها راه‌حل مشخصی آرایه ننموده باشد.

هـ- وظایف دبیرخانه شورای عالی فنی مذکور در این قانون را سازمان برنامه و بودجه عهده‌دار خواهد بود.

و- مصوبات شورای عالی فنی مذکور در این قانون برای دولت لازم‌الاجرا است.

ماده واحده

**تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور
به شرح زیر اصلاح می‌گردد:**

به جای کمیسیون شاهنشاهی مندرج در تبصره فوق،
شورای عالی فنی مرکب از سه نفر به پیشنهاد وزیر
مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات
وزیران تشکیل و وظایف ذیل را عهده‌دار می‌گردد.

الف- بررسی و تصویب قیمت‌های پایه و ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به آن



- از سال 1355 تا سال 1397 قیمت‌های پایه برای 29 دوره (سال) ابلاغ شده، که 236 جلد به صورت «دفترچه» و 8 مورد در قالب «اعلام ضریب روی فهرست‌های ابلاغی قبلی» حاوی 31 دفترچه است و در مجموع 267 مجلد را شامل می‌شود.
- مرجع تصویب فهرست‌های قیمت پایه سال‌های 55، 56 و 1357 کمیسیون شاهنشاهی (به استثناء تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور) و از سال 1358، شورای عالی فنی بوده است.
- در سال‌های 58، 63، 65، 66، 71 تا 76 و 89 تا 1391 فهرست قیمت‌های پایه توسط سازمان ابلاغ نشده است.
- تعداد دفترچه‌های فهرست‌های قیمت پایه از 2 مجلد در سال 1355 به 17 مجلد در سال 1397 افزایش پیدا کرده است.

تعیین شورای اقتصاد به عنوان مرجع رسمی رسیدگی و تصویب ضوابط تعدیل

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۱۱/۳ بنا به پیشنهاد شماره ۶۹۲۷-۳-۴ مورخ ۱۳۵۸/۱۱/۲ سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه بودجه مراتب زیر را تصویب نموده‌اند:

- ۱- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود قراردادهایی را که با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۲/۱۲۹۰-۵/۷۰۲۰-۱ مورخ ۱۳۵۶/۶/۷ سازمان برنامه بودجه مورد تعدیل قرار گرفته‌اند مجدداً مورد بررسی قرار داده و چنانچه تعدیل این‌گونه پیمان‌ها را ضروری و به مصلحت تشخیص دهند با رعایت ضوابط و مقررات اعلام‌شده سازمان مزبور تعدیل لازم را محاسبه و پرداخت نمایند.
- ۲- مصوبات شورای اقتصاد در مورد مسائل مربوط به تعدیل آحاد بها در ادوار گذشته به استثنای مصوبه موضوع بخشنامه مذکور که فوقاً نحوه رفع اشکال آن تعیین گردیده و همچنین شاخص‌ها و ضوابط و دستورالعمل‌های مورد استفاده اعلام‌شده توسط سازمان برنامه بودجه در مورد مسائل مزبور به قوت خود باقی و ملاک عمل قرار گیرد.
- ۳- شورای اقتصاد در آینده به عنوان مرجع رسمی جهت رسیدگی و تصویب کلیه ضوابط و مقررات و شاخص‌ها و سایر مسایل مربوط به تعدیل آحاد بها معین می‌گردد و مصوبات این شورا برای سازمان برنامه و بودجه در مورد کلیه امور مربوط به تعدیل آحاد بها لازم الاجرا می‌باشد.

رسیدگی و تصویب کلیه ضوابط و مقررات و شاخص‌ها و سایر مسایل مربوط به تعدیل آحاد بها

شماره: ۶۱۵۰۰

تاریخ: ۱۳۶۳/۷/۲۱

جمهوری اسلامی ایران

نخست وزیر

تصویب‌نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

سازمان برنامه و بودجه

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳/۷/۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۹۰۲۱/۵۴/۲۴۸۲-۱ مورخ ۶۳/۷/۱۱ سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از تاریخ تصویب این مصوبه اختیارات مندرج در بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۹/د مورخ ۱۳۵۸/۱۱/۲۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران* در خصوص رسیدگی و تصویب کلیه ضوابط و مقررات و شاخص‌ها و سایر مسائل مربوط به تعدیل آحاد بها را به شورای عالی فنی واگذار نمودند.

میر حسین موسوی

نخست وزیر

*تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۹/د مورخ ۱۳۵۸/۱۱/۲۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، (پیوست ۸)

دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب (دیف‌های ستاره‌دار)

منضم به بخشنامه شماره 34001 مورخ 95/2/7

شماره: 34001	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی و مشاوران
تاریخ: 1395/2/7	

موضوع: دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار

در اجرای مفاد بندهای (الف) و (و) ماده واحده مربوط به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 کل کشور (موضوع مصوبه شماره 2232 د مورخ 23/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) به پیوست، **دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار**، که در (2) صفحه و (9) ضمیمه، که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است ابلاغ می‌شود، تا هنگام برآورد هزینه و قبل از واگذاری کار (از طریق برگزاری مناقصه و یا ترک تشریفات مناقصه) و با رعایت موارد زیر، ملاک عمل قرار گیرد.

۱. "ردیف‌های ستاره‌دار" منحصرأ در کارهایی که برآورد آن‌ها بر اساس قیمت‌های پایه ابلاغی توسط این سازمان، تهیه می‌شود، موضوعیت می‌یابند.

۲. **ردیف‌های ستاره‌دار قبل از ارسال برای شورای عالی فنی لازم است، پس از تایید کمیته قیمت به تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی برسد.**

۳. درخواست تصویب ردیف‌های ستاره‌دار، با امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی قابل طرح و بررسی در شورا است.

۴. شرایط و سقف (درصد) برآورد مبلغ ردیف‌های ستاره‌دار نسبت به جمع مبلغ برآورد ردیف‌های فهرست پایه مورد استفاده، تابع دستورالعمل کاربرد فهرست مورد نظر، با توجه به نحوه واگذاری کار می‌باشد. چنانچه برای برآورد هزینه اجرای کارهای بیش از یک رشته فهرست پایه استفاده شود، شرایط یادشده تابع دستورالعمل کاربرد هر فهرست به طور جداگانه، خواهد بود.

۵. ردیف‌های درج شده در یک رشته فهرست پایه، صرفأ برای همان رشته "پایه" تلقی می‌شود، مگر آن‌که در فهرست‌های پایه مورد عمل، استفاده از ردیف‌های پایه سایر فهرست‌ها تجویز شده باشد.

۶. **مبالغ ناشی از افزایش مقادیر ردیف‌های ستاره‌دار در هر رشته فهرست پایه مورد استفاده، نباید از 25 درصد جمع مبلغ ردیف‌های ستاره‌دار همان رشته، در برآورد منضم به پیمان، بیشتر شود.**

موضوع: دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار

1- تعاریف

واژه‌های مورد استفاده در این دستورالعمل دارای تعاریف زیر هستند:

1-1- فهرست بهای واحد پایه

مجموعه‌هایی که با همین عنوان، در رشته‌ها و رشته‌های مختلف، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ می‌شود.

1-2- قیمت پایه

قیمت درج‌شده در ستون "بهای واحد" فهرست‌های پایه

1-3- ردیف‌های ستاره‌دار

به ردیف‌هایی اطلاق می‌شود که مورد نیاز کار بوده ولی در رشته فهرست‌های بهای واحد پایه مورد استفاده در برآورد هزینه پروژه، شرح ردیف و یا قیمت واحد برای آن پیش‌بینی نشده است.

1-4- کمیته قیمت

کمیته‌ای متشکل از سه نفر کارشناس دارای صلاحیت که توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی انتخاب می‌شود، تا به منظور صرفه‌جویی در زمان و ایجاد وحدت رویه در دستگاه مربوط، بررسی و تایید ردیف‌های ستاره‌دار و کارهای خاص را (بسته به مورد)، برای آرایه به بالاترین مقام دستگاه اجرایی عهده‌دار شود.

2- الزامات

1-2- بهای واحد و مقدار ردیف‌های ستاره‌دار باید قبل از واگذاری (از طریق مناقصه یا ترک مناقصه) به طور کامل به تصویب دستگاه اجرایی و مراجع ذی‌ربط مشخص شده در دستورالعمل کاربرد فهرست‌های پایه مورد استفاده برسد.

2-2- بهای واحد ردیف‌های ستاره‌دار طبق فرم (8) محاسبه می‌شود.

3-2- بهای واحد ردیف‌های ستاره‌دار باید بر اساس قیمت‌های دوره سه ماهه مبنای تهیه فهرست پایه مورد استفاده، محاسبه شود.

3- مدارک و مستندات

لازم است مدارک و مستندات زیر، که به مهر و امضای مهندس مشاور و امضای مجری رسیده است، در 2 نسخه کاغذی و یک نسخه دیجیتال قابل ویرایش به دبیرخانه ارسال شود.

1-3- درخواست تصویب ردیف‌های ستاره‌دار توسط دستگاه اجرایی (امضاکننده پیمان)، طبق پیوست (1)

2-3- مشخصات پروژه، طبق پیوست (2)

3-3- خلاصه برآورد به تفکیک فهرست‌های پایه مورد استفاده، با اعمال ضرایب مربوط و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، طبق فرم (1)

4-3- خلاصه برآورد به تفکیک فهرست‌های مورد استفاده، بدون اعمال ضرایب مربوط و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، طبق فرم (2)

5-3- خلاصه برآورد فهرست‌ها به تفکیک فصل، طبق فرم (3)

6-3- برآورد فهرست‌ها به تفکیک ردیف (اعم از پایه و ستاره‌دار)، طبق فرم (4)

7-3- ردیف‌های ستاره‌دار به تفکیک و توالی فصل‌های هر فهرست، طبق فرم (5)

8-3- دستمزد ساعتی نیروی انسانی، کرایه ساعتی ماشین‌آلات و قیمت مصالح و تجهیزات و ...، مورد استفاده در محاسبه قیمت ردیف‌های ستاره‌دار، به ترتیب صعودی، طبق فرم (6)

9-3- مستندات مربوط به قیمت مصالح و تجهیزات و ... به ترتیب درج‌شده در فرم (6)، طبق فرم (7)

10-3- برگ تجزیه قیمت ردیف‌های ستاره‌دار فهرست بهای واحد پایه رشته سال 13 به ترتیب فصل‌ها، طبق فرم (8)

پیوست 1

(این درخواست لازم است در سربرج دستگاه اجرایی به معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی ارسال شود.)

معاون محترم فنی و توسعه امور زیربنایی
موضوع: درخواست تصویب ردیف‌های ستاره‌دار
پروژه

به پیوست مدارک و مستندات مربوط به ردیف‌های ستاره‌دار پروژه فوق که مقرر است از طریق برگزاری مناقصه عمومی □ مناقصه محدود □ ترک تشریفات مناقصه □ واگذار شود، برای بررسی و تصویب شورای عالی محترم فنی ایفاد می‌شود. مقادیر کار و قیمت‌های واحد ارقام یادشده که بر اساس مدارک و مستندات به شرح زیر و مفاد دستورالعمل کاربرد فهرست‌های پایه مورد استفاده در برآورد، محاسبه شده مورد تایید کامل بوده و به تصویب این دستگاه رسیده است.

- 1- مشخصات پروژه، طبق پیوست (2)
- 2- خلاصه برآورد به تفکیک فهرست‌های پایه مورد استفاده، با اعمال ضرایب مربوط و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، طبق فرم (1)
- 3- خلاصه برآورد به تفکیک فهرست‌های مورد استفاده، بدون اعمال ضرایب مربوط و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، طبق فرم (2)
- 4- خلاصه برآورد فهرست‌ها به تفکیک فصل، طبق فرم (3)
- 5- برآورد فهرست‌ها به تفکیک ردیف (اعم از پایه و ستاره‌دار)، طبق فرم (4)
- 6- ردیف‌های ستاره‌دار به تفکیک و توالی فصل‌های هر فهرست، طبق فرم (5)
- 7- دستمزد ساعتی نیروی انسانی، کرایه ساعتی ماشین‌آلات و قیمت مصالح و تجهیزات و ... مورد استفاده در تجزیه قیمت ردیف‌های ستاره‌دار، به ترتیب صعودی، طبق فرم (6)
- 8- مستندات مربوط به قیمت مصالح و تجهیزات و ... به ترتیب درج‌شده در فرم (6)، طبق فرم (7)
- 9- برگ تجزیه قیمت ردیف‌های ستاره‌دار به ترتیب فصل‌ها، طبق فرم (8)

رییس دستگاه اجرایی
امضا

پیوست 2
 مشخصات پروژه
فرم اطلاعاتی مربوط به تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار

1- عنوان طرح :	2- شماره طرح :
3- عنوان پروژه :	4- شماره پروژه :
5- نام دستگاه اجرایی:	6- مهندس مشاور :
7- موضوع پروژه:	8- محل اجرای پروژه:
9- نحوه واگذاری کار:	
☐ مناقصه عمومی ☐ مناقصه محدود ☐ ترک مناقصه	
10- برآورد مدت اولیه اجرای پروژه : ماه	
11- مبلغ نهایی برآورد هزینه اجرای پروژه بر اساس قیمت‌های سه ماهه سال 13	
ریال	
12- فهرست‌های بهای واحد پایه مورد استفاده، شامل رشته‌های:	
1-12	سال 13
2-12	سال 13
3-12	سال 13
13- مشخصات فنی پروژه:	
دستگاه اجرایی امضا مهندس مشاور مهر و امضا	

خلاصه برآورد به تفکیک فهرست‌های پایه مورد استفاده، با اعمال ضرایب مربوط و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه

فرم (1)

موضوع پروژه:

ردیف	فهرست بهای واحد پایه در رشته	سال	برآورد پس از اعمال ضرایب مربوط * (ریال)
1			
2			
3			
هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه (ریال)			
جمع			
* ضرایب مربوط: بالاسری = 1/، منطقه‌ای = 1/، طبقات = 1/ و			

خلاصه برآورد به تفکیک فهرست‌های مورد استفاده، بدون اعمال ضرایب مربوط و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه

فرم (2)

موضوع پروژه:

ردیف	فهرست بهای واحد پایه در رشته	سال	برآورد (ریال)			درصد برآورد ردیف‌های ستاره‌دار به جمع ردیف‌ها
			ردیف‌های پایه	ردیف‌های ستاره‌دار	جمع ردیف‌های پایه و ستاره‌دار	
1						
2						
3						

مهندس مشاور
مهر و امضا

مجری طرح
امضا

فهرست بهای واحد پایه رشته			سال	13
شماره فصل	عنوان فصل	برآورد ردیف‌ها (ریال)		
		پایه	ستاره‌دار	پایه و ستاره‌دار
جمع ردیف‌های فهرست				
درصد برآورد ردیف‌های ستاره‌دار به جمع برآورد ردیف‌های پایه و ستاره‌دار				
مبلغ برآورد پس از اعمال ضریب‌ها *				
جمع کل				

* ضریب‌ها به طور خطی در جمع برآورد ردیف‌های پایه و ستاره‌دار ضرب می‌شود.

مهندس مشاور
مهر و امضا

مجری طرح
امضا

برآورد فهرست‌ها به تفکیک ردیف (اعم از پایه و ستاره‌دار)

موضوع پروژه:

فرم (4)

فهرست بهای واحد پایه رشته					
سال 13					
فصل					
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	مبلغ ردیف (ریال)
جمع فصل					

مهندس مشاور
مهر و امضا

مجری طرح
امضا

ردیف‌های ستاره‌دار به تفکیک و توالی فصل‌های هر فهرست

موضوع پروژه:

فرم (5)

فهرست بهای واحد پایه رشته					
سال 13					
فصل					
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	مبلغ ردیف (ریال)
*					
*					
*					
*					
جمع					
فصل					
*					
*					
*					
*					
جمع					
فصل					
*					
*					
*					
*					
جمع					
جمع مبلغ ردیف‌های ستاره‌دار					

مهندس مشاور
مهر و امضا

مجری طرح
امضا

دستمزد ساعتی نیروی انسانی، کرایه ساعتی ماشین آلات و ابزار، قیمت مصالح و تجهیزات و... مورد استفاده در تجزیه قیمت ردیف‌های ستاره‌دار، به ترتیب صعودی

موضوع پروژه:
فرم (6)

مبالغ به ریال

ردیف	نیروی انسانی	دستمزد ساعتی	ماشین آلات و ابزار	کرایه ساعتی	مصالح و تجهیزات	واحد	قیمت
1	کارگر ساده						

مهندس مشاور
مهر و امضا

مجری طرح
امضا

مستندات مربوط به قیمت مصالح، تجهیزات و... به ترتیب درج شده در فرم (3-6)

موضوع پروژه:
فرم (7)

ردیف	مصالح، تجهیزات و...	واحد	قیمت	مستندات قیمت*
1				پیش فاکتور شماره مورخ
				پیش فاکتور شماره مورخ
				پیش فاکتور شماره مورخ
2				پیش فاکتور شماره مورخ
				پیش فاکتور شماره مورخ
				پیش فاکتور شماره مورخ

*در این فرم، پیش فاکتور به عنوان نمونه درج شده است. مستندات قیمت از انواع دیگر، مانند استعلام بها، نیز در همین ستون باید نوشته شود.

مهندس مشاور
مهر و امضا

مجری طرح
امضا

سال 13 به ترتیب فصل‌ها

سال 13

برگ تجزیه قیمت ردیف‌های ستاره‌دار فهرست بهای واحد پایه رشته
بر اساس قیمت‌های دوره سه ماهه

موضوع پروژه:

فرم (8)
مبالغ به ریال

شرح ردیف: شماره ردیف: واحد:					
رشته: رشته: فصل:					
ردیف	نیروی انسانی	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل
1		ساعت			
2		ساعت			
جمع					
ردیف	ماشین آلات و ابزار	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل
1		ساعت			
2		ساعت			
جمع					
ردیف	مصالح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل
1					
2					
جمع					
ردیف	*حمل مصالح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل
1		کیلومتر			
جمع					
قیمت ردیف					

* هزینه حمل متناسب با پیش‌بینی فواصل حمل در فهرست پایه مورد استفاده محاسبه می‌شود.

مهندس مشاور
مهر و امضا

مجری طرح
امضا

**ب- بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که
قیمت‌های پایه قابل عمل در آنها نمی‌باشد.**

دستورالعمل

نمونه تهیه و تصویب قیمت

کارهای خاص

منضم به بخشنامه شماره 34000 مورخ 95/2/7

شماره: ۳۴۰۰۰	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی و مشاوران
تاریخ: ۱۳۹۵/۲/۷	
موضوع: دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص	
در اجرای مفاد بندهای (ب) و (و) ماده واحده مربوط به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور (موضوع مصوبه شماره ۲۲۳۲ د مورخ ۱۳۵۸/۱۱/۲۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران)، به پیوست، دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص، در (۲) صفحه و (۱۰) ضمیمه، که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، ابلاغ می‌شود، تا هنگام برآورد و قبل از واگذاری کار (از طریق برگزاری مناقصه و یا ترک تشریفات مناقصه) و با رعایت موارد زیر، ملاک عمل قرار گیرد. ۱- فهرست بهای کارهای خاص قبل از ارسال برای شورای عالی فنی، لازم است به تایید کمیته قیمت و تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی برسد. ۲- درخواست تصویب فهرست بهای کارهای خاص، با امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی قابل طرح و بررسی در شورا است. ۳- مبالغ ناشی از افزایش مقادیر ردیف‌های غیر پایه نباید از ۲۵ درصد جمع مبلغ ردیف‌های غیر پایه بیشتر شود. ۴- استفاده از فهرست بدون قیمت (سفید) پس از اخذ مجوز لازم از شورای عالی فنی و قبل از برگزاری مناقصه عمومی و واگذاری کار میسر خواهد بود. در این حالت نیز لازم است دفترچه کامل قیمت و مقادیر، همراه با سایر مدارک و مستندات مشخص شده در این دستورالعمل با مهر و امضاهای لازم، به دبیرخانه شورای عالی فنی ارسال شود.	

موضوع: دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب قیمت کارهای خاص

1- تعاریف

واژه‌های مورد استفاده در این دستورالعمل دارای تعاریف زیر هستند:

1-1- کارهای خاص (در پروژه‌های پیمانکاری)

به رشته کارهایی اطلاق می‌شود، اعم از این که:

در آن رشته کار قیمت پایه ابلاغ نشده باشد، یا

- در صورت ابلاغ قیمت پایه در آن رشته، جمع برآورد اقلام غیرپایه آن نسبت به برآورد کل بر اساس فهرست (فهرست‌های) پایه مورد استفاده (آخرین فهرست پایه ابلاغی لازم‌الاجرا در زمان تهیه برآورد) بیش از هشتاد (80) درصد باشد.

1-2- فهرست بهای کار خاص

مجموعه‌ای (مشابه فهرست‌های بهای واحد پایه) حاوی کلیات، مقدمه فصل‌ها، فصل‌ها، ردیف‌های اقلام کار هر فصل (شامل ستون‌های شماره، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیف) و پیوست‌های لازم

1-3- فهرست بدون قیمت (سفید)

فهرست کار خاصی، که در ستون‌های بهای واحد و مبلغ ردیف آن عددی درج نشده است.

1-4- فهرست بهای واحد پایه

مجموعه‌ای که با همین عنوان، در رشته‌ها و رشته‌های مختلف توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ می‌شود.

1-5- قیمت پایه

بهای واحد ردیف‌های درج شده در فهرست‌های بهای واحد پایه

1-6- کمیته قیمت

کمیته‌ای مرکزی حداقل متشکل از سه نفر کارشناس دارای صلاحیت که توسط وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما (در مورد سازمان‌هایی که تابع هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها نیستند) انتخاب می‌شود، تا به منظور صرفه‌جویی در زمان و ایجاد وحدت رویه در دستگاه مربوط، بررسی و تایید ردیف‌های ستاره‌دار و کارهای خاص را (بسته به مورد)، برای ارایه به بالاترین مقام دستگاه اجرایی عهده‌دار شود.

موضوع: دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب قیمت کارهای خاص

2- الزامات

2-1- استفاده از دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره 76574/100 مورخ 19/8/1387 با موضوع "دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل‌های فهرست بها" در مورد پروژه‌هایی که بر اساس کارهای خاص واگذار می‌شود، موضوعیت ندارد.

2-2- قیمت کارهای خاص باید قبل از واگذاری (از طریق مناقصه یا ترک مناقصه) به طور کامل به تصویب شورا برسد.

2-3- فهرست بهای کار خاص لازم است مشابه فهرست‌های پایه، شامل کلیات (مواردی که مقدمه فصل‌ها و ردیف‌ها را شامل می‌شود و در آن ضرایب، هزینه‌های بالاسری، تجهیز و برچیدن کارگاه و ... دوره سه‌ماهه مبنای تعیین قیمت‌های فهرست در آن مشخص شده است)، مقدمه فصل‌ها،

فصل‌ها (ردیف‌های هر فصل شامل شماره، شرح، واحد، مقدار، بهای واحد و مبلغ ردیف) و پیوست‌های لازم (با توجه به ویژگی‌های پروژه) تهیه شود.

2-4- بهای واحد هر ردیف طبق فرم (8-2) محاسبه می‌شود.

یادآوری: در صورت پیش‌بینی تعدیل، دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 173073/101 مورخ 15/9/1382 ملاک عمل خواهد بود.

چنانچه در برآورد از ردیف‌های پایه نیز استفاده شده، لازم است قیمت این ردیف‌ها با استفاده از شاخص‌های متناسب، به دوره مبنای تعیین قیمت اقلام خاص تبدیل شود.

3- مدارک و مستندات

لازم است مدارک و مستندات زیر، که به طور کامل به مهر و امضای مهندس مشاور و امضای مجری (منتخب) رسیده است، در 2 نسخه کاغذی و یک نسخه دیجیتالی قابل ویرایش به دبیرخانه ارسال شود.

3-1- درخواست تصویب قیمت کارهای خاص، طبق پیوست (1)

3-2- درخواست مجوز استفاده از فهرست بدون قیمت (سفید)، طبق پیوست (2)

3-3- مشخصات پروژه، طبق فرم (1)

3-4- برآورد نهایی بر اساس فهرست بهای کار خاص، طبق فرم (1-2)

3-5- فهرست‌های پایه‌ای که در برآورد مورد استفاده قرار گرفته است طبق فرم (2-2)

3-6- خلاصه برآورد کارهای خاص به تفکیک فصل، طبق فرم (2-3)

توضیح: کارهای خاص در بند (8-1) تعریف شده است.

3-7- خلاصه برآورد فهرست‌های پایه مورد استفاده به تفکیک فصل طبق فرم (2-4)

3-8- خلاصه برآورد کارهای خاص و پایه به تفکیک ردیف‌ها طبق فرم‌های (2-5)

3-9- لیست دستمزد ساعتی نیروی انسانی، کرایه ساعتی ماشین‌آلات و ابزار و قیمت مصالح و تجهیزاتی که در تهیه برآورد کارهای خاص مورد استفاده قرار گرفته است، به ترتیب صعودی، طبق فرم (2-6)

3-10- مبنای و مستندات معتبر قیمت‌گذاری مصالح و تجهیزات به ترتیب درج‌شده در فرم (2-6) حاوی تاریخ استعلام و حداقل سه فقره پیش‌فاکتور با مهر و امضای فروشنده و ... طبق فرم (2-7)

3-11- تهیه تجزیه قیمت ردیف‌های کارهای خاص به ترتیب فرم (2-5)، طبق فرم (2-8)

توجه مهم:

نسخه تکمیل فرم‌های فوق همواره با توضیحات ضمیمه ذیل هر فرم درج شده است.

موضوع: دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب قیمت کارهای خاص - پیوستها و فرمها

پیوست 1

(این درخواست با سربرگ دستگاه اجرایی به معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی ارسال می شود.)

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی موضوع: درخواست تصویب قیمت کارهای خاص پروژه

- با احترام؛ به پیوست مدارک و مستندات مربوط به کارهای خاص پروژه فوق که مقرر است از طریق برگزاری مناقصه عمومی □ مناقصه محدود □ ترک تشریفات مناقصه □ واگذار شود، برای بررسی و تصویب شورای عالی محترم فنی ایفاد می شود.
- مدارک و مستندات زیر مورد تایید بوده و به تصویب دستگاه اجرایی رسیده است.
- 3-1- جدول اطلاعاتی مربوط به درخواست تصویب قیمت کارهای خاص، طبق فرم (1)
 - 3-2- برآورد نهایی فهرست بهای کار خاص، طبق فرم (1-2)
 - 3-3- فهرستهای پایه مورد استفاده در برآورد، طبق فرم (2-2)
 - 3-4- خلاصه برآورد کارهای خاص به تفکیک فصل، طبق فرم (2-3)
 - 3-5- خلاصه برآورد فهرستهای پایه مورد استفاده به تفکیک فصل طبق فرم (2-4)
 - 3-6- خلاصه برآورد کارهای خاص و پایه به تفکیک ردیفها طبق فرمهای (2-5)
 - 3-7- لیست دستمزد ساعتی نیروی انسانی، کرایه ساعتی ماشین آلات و ابزار و قیمت مصالح و تجهیزاتی که در تهیه برآورد کارهای خاص مورد استفاده قرار گرفته است، به ترتیب صعودی، طبق فرم (2-6)
 - 3-8- مبانی و مستندات معتبر قیمت گذاری مصالح و تجهیزات به ترتیب درج شده در فرم (2-6) حاوی تاریخ استعلام و حداقل سه فقره پیش فاکتور با مهر و امضای فروشنده و ... طبق فرم (2-7)
 - 3-9- تجزیه قیمت ردیفهای کارهای خاص به ترتیب فرم (2-5)، طبق فرم (2-8)

رییس دستگاه اجرایی
امضا

موضوع: دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب قیمت کارهای خاص - پیوستها و فرمها

پیوست 2

(این درخواست لازم است در سربرگ دستگاه اجرایی به معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی ارسال می شود.)

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی
موضوع: درخواست مجوز استفاده از فهرست بهای کارهای خاص، بدون قیمت (سفید)
در مناقصه عمومی پروژه

با احترام؛

به پیوست مدارک و مستندات مربوط به کارهای خاص پروژه فوق که مقرر است از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار شود، برای بررسی و صدور مجوز لازم توسط شورای عالی محترم فنی، ایفاد می شود.

مدارک و مستندات زیر مورد تایید بوده و به تصویب دستگاه اجرایی رسیده است.

3-1- جدول اطلاعاتی مربوط به درخواست تصویب قیمت کارهای خاص، طبق فرم (1)

3-2- برآورد نهایی فهرست بهای کار خاص، طبق فرم (1-2)

3-3- فهرستهای پایه مورد استفاده در برآورد، طبق فرم (2-2)

3-4- خلاصه برآورد کارهای خاص به تفکیک فصل، طبق فرم (2-3)

3-5- خلاصه برآورد فهرستهای پایه مورد استفاده به تفکیک فصل طبق فرم (2-4)

3-6- برآورد فهرست کارهای خاص به تفکیک ردیف، طبق فرمهای (2-5)

3-7- لیست دستمزد ساعتی نیروی انسانی، کرایه ساعتی ماشین آلات و ابزار و قیمت مصالح و تجهیزات که در تهیه برآورد کارهای خاص مورد استفاده قرار گرفته است، به ترتیب صعودی، طبق فرم (2-6)

3-8- مبانی و مستندات معتبر قیمت گذاری مصالح و تجهیزات به ترتیب درج شده در فرم (2-6) حاوی تاریخ استعلام و حداقل سه فقره پیش فاکتور با مهر و امضای فروشنده و ... طبق فرم (2-7)

3-9- تجزیه قیمت ردیفهای کارهای خاص به ترتیب فرم (2-5)، طبق فرم (2-8)

رییس دستگاه اجرایی
 امضا

پیوست (3)
مشخصات پروژه

فرم اطلاعاتی مربوط به تهیه و تصویب قیمت کارهای خاص

1- عنوان طرح :	2- شماره طرح :
3- عنوان پروژه :	4- شماره پروژه :
5- نام دستگاه اجرایی :	6- مهندس مشاور :
7- موضوع پروژه :	8- محل اجرای پروژه :
9- نحوه واگذاری کار:	
☐ مناقصه عمومی ☐ مناقصه محدود ☐ ترک مناقصه	
10- برآورد مدت اولیه اجرای پروژه : ماه	
11- مبلغ نهایی برآورد هزینه اجرای پروژه بر اساس قیمت‌های سه ماهه سال 13: ریال	
12- فهرست‌های بهای واحد پایه مورد استفاده، شامل رشته‌های:	
1-12	سال 13
2-12	سال 13
3-12	سال 13
13- تعدیل	
1-13- قیمت‌های پروژه مشمول تعدیل آحاد بها می‌شود ☐	
(طبق دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 173073/ 101 مورخ 1382/9/15)	
2-13- قیمت‌های پروژه مشمول تعدیل آحاد بها نمی‌شود ☐	
14- مشخصات فنی پروژه:	
دستگاه اجرایی امضا مهندس مشاور مهر و امضا	

برآورد نهایی فهرست بهای کار خاص پروژه
(بر مبنای قیمت‌های سه ماهه سال 13)
با اعمال ضرایب مربوط و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه
فرم (1)

ردیف	شرح	مبلغ برآورد (ریال)
1	برآورد بدون اعمال ضرایب	
2	برآورد پس از اعمال ضرایب (ضریب بالاسری و سایر ضرایب مرتبط)	
3	اضافه می‌شود هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه	
4	مبلغ نهایی (جمع کل)	
5	ضریب بالاسری = $1/$ ، ضریب = $1/$ ، ضریب = $1/$	

- 1- برآورد ردیف 1 طبق کلیات فهرست بهای کار خاص مورد عمل محاسبه می‌شود. در این برآورد ممکن است ردیف‌های پایه از رشته‌های مختلف فهرست‌های پایه ابلاغی نیز استفاده شده باشد، که با توجه به ماهیت فصل‌بندی فهرست بهای کار خاص، در فصل‌های مربوط (با درج حرف "پ" در ستون شماره ردیف) درج می‌شود.
- 2- ضریب بالاسری و سایر ضرایب مرتبط به طور خطی در برآورد ردیف 1 ضرب و حاصل آن در مبلغ برآورد درج می‌شود.
- 3- در ردیف 5 عنوان و مقدار ضرایب مشخص می‌شود.

فهرست‌های پایه مورد استفاده در برآورد پروژه

فرم (2)

ردیف	فهرست بهای واحد پایه رشته سال 13	مبلغ برآورد با احتساب ضرایب (ریال)
1	عنوان رشته	
2	عنوان رشته	
3	عنوان رشته	
4		
جمع کل		

۱. ضرایبی که در ردیف 5 فرم (1-3) درج شده است.

مهندس مشاور

مهر و امضا

مجری طرح

امضا

خلاصه برآورد فهرست بهای کارهای خاص پروژه
به تفکیک فصل
(بر مبنای قیمت‌های سه ماهه سال 13)
فرم (3)

[illegible]

مهندس مشاور
مهر و امضا

مجری طرح
امضا

خلاصه برآورد فهرست‌های پایه مورد استفاده در پروژه
 به تفکیک فصل
 (بر مبنای قیمت‌های سه ماهه سال 13)
 فرم (4)

فهرست بهای واحد پایه رشته سال 13		
شماره فصل	عنوان فصل	برآورد بدون اعمال ضرایب (ریال)
	جمع	
فهرست بهای واحد پایه رشته سال 13		
	جمع	
فهرست بهای واحد پایه رشته سال 13		
	جمع	
	جمع کل	

مهندس مشاور
 مهر و امضا

مجری طرح
 امضا

فهرست بهای واحد کارهای خاص پروژه
 (بر مبنای قیمت‌های سه ماهه سال 13)
 فرم (5)

فهرست کارهای خاص بر مبنای قیمت‌های سه ماهه سال 13					
فصل اول : عنوان فصل					
شماره ردیف	شرح ردیف	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای ردیف (ریال)
	جمع				
فصل دوم : عنوان فصل					
	جمع				
فصل سوم: عنوان فصل					
	جمع				
	جمع کل				

- 1- چون فصل‌بندی براساس فهرست بهای واحد کارهای خاص انجام شده، ممکن است هر فصل شامل ردیف‌های پایه نیز باشد.
 2- در مواردی که عیناً از ردیف پایه استفاده شده است، شماره ردیف پایه همراه با حرف "پ" در ستون مربوط درج می‌شود.

مهندس مشاور

مهر و امضا

مجری طرح

امضا

صفحه 18 از 10

دستمزد ساعتی نیروی انسانی، کرایه ساعتی ماشین آلات و ابزار و قیمت مصالح و تجهیزات که در محاسبه قیمت ردیف کارهای خاص مورد استفاده قرار گرفته است، به ترتیب صعودی

فرم (6)

مبالغ به ریال

ردیف	نیروی انسانی	دستمزد ساعتی	ماشین آلات و ابزار	کرایه ساعتی	مصالح و تجهیزات	واحد	قیمت
1	کارگر ساده						

مجری طرح

مهندس مشاور

امضا

مهر و امضا

مستندات مربوط به قیمت مصالح و تجهیزات به ترتیب درج شده در فرم (6)

فرم (7)

مبالغ به ریال

ردیف	مصالح و تجهیزات	واحد	قیمت	مستندات قیمت
1				پیش فاکتور شماره مورخ
				پیش فاکتور شماره مورخ
				پیش فاکتور شماره مورخ
2				پیش فاکتور شماره مورخ
				پیش فاکتور شماره مورخ
				پیش فاکتور شماره مورخ

در این فرم، پیش فاکتور به عنوان نمونه درج شده است. مستندات قیمت از انواع دیگر، مانند استعلام بها، نیز در همین ستون باید نوشته شود.

مهندس مشاور

مجری طرح

مهر و امضا

امضا

مبالغ به ریال

فصل : عنوان فصل					
شماره ردیف:		شرح ردیف:		واحد:	
ردیف	نیروی انسانی	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل
1		ساعت			
2		ساعت			
جمع					
ردیف	ماشین آلات و ابزار	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل
1		ساعت			
2		ساعت			
جمع					
ردیف	مصالح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل
1					
2					
جمع					
ردیف	حمل مصالح*	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل
1		کیلومتر			
جمع					
قیمت ردیف					

*هزینه حمل باید به طور کامل از مبدا تا مقصد منظور شود.

مهندس مشاور

مجری طرح

مهر و امضا

امضا

ج- تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها در صورت لزوم و وجود توجیه کافی، مشروط بر آن که در قالب قرارداد و ضوابط مربوط پیش‌بینی لازم برای جزییات جبران هزینه و خسارت مورد بحث نشده باشد.

دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها

موضوع بخشنامه شماره 100/47707 مورخ 1389/6/27

سقف اختیار شورای فنی استان - طرح های استانی

در مورد تجدیدنظر در نرخ پیمان

تبصره 1- در مورد پیمان های مربوط به طرح های عمرانی منطقه ای و خاص ناحیه ای، در صورتی که بار مالی ناشی از تجدیدنظر در قیمت ها از 20% مبلغ اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ ده میلیون ریال تجاوز ننماید، اختیارات شورای عالی فنی با شورای فنی استان که اعضای آن بعدا اعلام می گردد خواهد بود.

- بند (هـ) تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور
- سقف ریالی در اختیار شورای فنی استان در مورد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی، برابر نصاب معاملات متوسط، اصلاح می شود.
- دایمی شدن آن در ماده 17 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

سقف اختیار شورای فنی استان – طرح های ملی

در مورد تجدیدنظر در نرخ پیمان

- تبصره 2- در مورد پیمان های مربوط به طرح های عمرانی کشوری اختیارات فوق الذکر در صورتی که بار مالی ناشی از تجدیدنظر در نرخ قیمت ها از 15% مبلغ اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز ننماید، با وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی و بیش از پنجاه میلیون ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال مشروط بر آن که از 10% مبلغ اولیه پیمان تجاوز ننماید با وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی و تایید وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

شماره: 100/47707	بخشنامه به شورای فنی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و مشاوران
تاریخ: 1389/6/27	
موضوع: دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها	
به استناد بند (هـ) ماده واحده مربوط به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 کل کشور، موضوع مصوبه شماره 2232 د مورخ 23/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب نظام فنی اجرایی کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 42339/ت 33497 هـ مورخ 20/4/1385 هیات وزیران)، به پیوست، دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها توسط شورای عالی فنی، در (5) صفحه و (3) ضمیمه ابلاغ می‌شود، تا در پیمان‌های منعقدشده از محل بودجه کل کشور، برای طرح‌های ملی، ملی استانی شده و استانی رعایت گردد. متذکر می‌گردد که اختیارات درج‌شده در بند (ج) ماده واحده فوق، علی‌الاطلاق به کل طرح‌های اجراشده از بودجه کل کشور و تبصره‌های (1) و (2) بند (ج) منحصرأ در ارتباط با پیمان‌هایی است که از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) منعقد شده‌اند. ابراهیم عزیزی	

موضوع: دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها

1 - تعاریف

واژه‌های مورد استفاده در این دستورالعمل دارای تعاریف زیر می‌باشند:

1-1 - معاونت

معاونت نظارت راهبردی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری

1-2 - شورا

شورای عالی فنی

1-3 - دبیرخانه

دبیرخانه شورای عالی فنی

1-4 - تجدیدنظر در نرخ پیمان

ترمیم (افزایش) قیمت پیمان توسط شورا

1-5 - دستگاه اجرایی

وزارت‌خانه، نیروها و سازمان‌های تابعه ارتش، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری، موسسه دولتی، موسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی، موسسه عمومی عام‌المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی‌ای که عهده‌دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود.

1-6 - بالاترین مقام (رییس) دستگاه اجرایی

شخصی حقیقی است که اختیار تشخیص، انجام تعهد، تسجیل و حواله را بر عهده داشته و موافقت‌نامه اعتبار طرح را امضا کرده است.

موضوع: دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها

1- 7 - کارفرما

شخص حقوقی که یک طرف امضاکننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار واگذار کرده است.

1- 8 - دستگاه نظارت (مهندسی مشاور)

شخص حقوقی یا حقیقی است که برای نظارت بر اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می‌شود.

1- 9 - ماده واحده

ماده واحده راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 کل کشور، موضوع مصوبه شماره 2232 د مورخ 23/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

1- 10 - کارهای خاص

کارهایی که در آن رشته قیمت پایه ابلاغ نشده باشد، یا قیمت‌های پایه ابلاغی قابل عمل در کار موردنظر نباشد.

1- 11 - توجیه

مجموعه شرایط، موارد و اموری است که در زمان ارایه پیشنهاد برای کارفرما و پیمانکار قابل احراز و پیش‌بینی نبوده و بر اساس دلایل و شواهدی مستند، موجب تحمیل هزینه‌هایی، در حین اجرای کار، به پیمانکار شده‌اند که جبران آن‌ها بر اساس پیمان میسر و مجاز نمی‌باشد.

موضوع: دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها

2- شرایط درخواست

2-1- طرح‌های ملی

2-1-1- درخواست باید با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی (در مورد سازمان‌هایی که تابع هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها نیستند)، طبق نامه نمونه ضمیمه 1، به معاونت ارسال شود.

2-1-2- اصل فرم اطلاعات و مشخصات پیمان، ضمیمه 3 (همه صفحه‌ها) به امضای کارفرما و مهر و امضای دستگاه نظارت رسیده باشد.

2-1-3- نرخ پیمان قبلاً توسط شورا مورد تجدیدنظر قرار نگرفته، مگر آن که در مصوبه مربوط، تجدیدنظرهای احتمالی بعدی پیش‌بینی شده باشد.

2-1-4- پیمانکار با مناسب‌ترین قیمت و بر اساس بررسی دقیق برگ‌های تجزیه‌بها، طبق ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط انتخاب شده باشد.

2-1-5- آخرین فهرست‌های پایه ابلاغی در زمان واگذاری ملاک برآورد قیمت قرار گرفته و اقلام غیرپایه (ستاره‌دار) طبق دستورالعمل کاربرد فهرست‌های مذکور و قبل از واگذاری کار، به تصویب شورا رسیده باشد.

2-1-6- در کارهای خاص، قبل از واگذاری کار، مجوز لازم از شورا گرفته شده باشد.

2-1-7- در کارهای با قیمت مترمربع زیربنا، ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط کاملاً رعایت شده باشد.

2-1-8- تاخیر ناشی از قصور پیمانکار (تاخیر غیرمجاز) در کار ایجاد نشده باشد.

2-1-9- تاخیرهای ایجادشده (تاخیر مجاز) دارای توجیه کافی (نسبت به مدت اولیه و برنامه زمان‌بندی منضم به پیمان) باشد.

2-1-10- پیشرفت فیزیکی کار بیش از 50 درصد باشد.

2-1-11- درخواست باید مبتنی بر توجیهات محکم و کافی تنظیم شده و مورد قبول و تایید کامل درخواست‌کننده باشد.

(شرایط، موارد و اموری که در زمان ارائه پیشنهاد قیمت برای کارفرما و پیمانکار قابل احراز و پیش‌بینی بوده‌اند، توجیه تلقی نشده و قابل طرح در شورا نمی‌باشد).

موضوع: دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها

توجه: توجیهاتی از قبیل شرایط نامناسب اقلیمی و منطقه‌ای، تاخیر در پرداخت‌ها، پایین بودن برآورد، عدم تکافوی مبلغ تعدیل، جنس خاک، فاصله حمل، صعوبت ترافیک و مانند این‌ها، قابل طرح در شورا نخواهد بود.

تبصره: مواردی مانند عدم تحویل به موقع کارگاه، تامین به موقع و متناسب اعتبار و گشایش به موقع اعتبار (LC)، نیز در صورتی قابل طرح است که مبتنی بر مدارک و مستندات ناشی از قصور پیمانکار نباشد.

2-1-12- چنانچه در قالب تبصره (2) بند (ج) ماده واحده، مبلغی به پیمانکار پرداخت شده و یا مساعدت‌های دیگری به پیمانکار صورت گرفته است به صراحت در درخواست مشخص شود.

2-2 - طرح‌های استانی و ملی استانی شده

با توجه به محدودیت ریالی درج شده در تبصره (1) بند (ج) ماده واحده راجع به اختیارات شورای فنی استان در مورد تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها و الزام قانون در مورد ارجاع درخواست‌های تجدیدنظر با بار مالی بیش از 10 میلیون ریال به شورا، به منظور تسهیل و تسریع در طرح، بررسی، تصویب و ابلاغ این موارد، لازم است:

2-2-1- درخواست با امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی، طبق نامه نمونه ضمیمه 2، به شورای فنی استان ارسال شود.

2-2-2- شورای فنی استان، فارغ از محدودیت ریالی فوق، پیشنهاد دستگاه اجرایی را در دستور کار قرار داده و با هدایت و سیاست‌گذاری صحیح، کارشناسی لازم را انجام دهد و نظر نهایی و مورد تایید را پس از درج در صورت جلسه شورای فنی استان، همراه با گزارش کارشناسی و سایر مدارک و مستندات مربوط برای طرح، بررسی، تصویب و ابلاغ به شورا ارسال دارد.

صفحه 5 از 5	پیوست بخشنامه شماره مورخ
موضوع: دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها	
2-2-3- در بررسی کارشناسی و تایید شورای فنی استان (که در صورت جلسه درج شده است) توجه به شرایط زیر ضروری است: الف) اصل فرم اطلاعات و مشخصات پیمان، ضمیمه 3 (همه صفحه‌ها) به امضای کارفرما و مهر و امضای دستگاه نظارت رسیده باشد. ب) نرخ پیمان قبلاً توسط شورا مورد تجدیدنظر قرار نگرفته باشد، مگر آن که در مصوبه مربوط، تجدیدنظرهای احتمالی بعدی پیش‌بینی شده باشد. پ) پیمانکار با مناسب‌ترین قیمت و بر اساس بررسی دقیق برگ‌های تجزیه‌بها، طبق ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط انتخاب شده باشد. ت) آخرین فهرست‌های پایه ابلاغی در زمان واگذاری ملاک برآورد قرار گرفته و اقلام غیرپایه (ستاره‌دار) طبق دستورالعمل کاربرد فهرست‌های مذکور و قبل از واگذاری کار، به تصویب شورا رسیده باشد. ث) در کارهای خاص، قبل از واگذاری کار، مجوز لازم از شورا گرفته شده باشد. ج) در کارهای با قیمت مترمربع زیربنا، ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط کاملاً رعایت شده باشد. چ) تاخیر ناشی از قصور پیمانکار (تاخیر غیرمجاز) در کار ایجاد نشده باشد. ح) تاخیرهای ایجادشده (تاخیر مجاز) دارای توجیه کافی و متناسب با مدت اولیه و برنامه زمان‌بندی منضم به پیمان باشد. خ) پیشرفت فیزیکی کار بیش از 50 درصد و متناسب با برنامه زمان‌بندی منضم به پیمان باشد. د) درخواست باید مبتنی بر توجیهات محکم و کافی بوده و این توجیهات مورد قبول و تایید کامل درخواست‌کننده باشد. ذ) چنانچه در قالب تبصره (1) بند (ج) ماده واحده، مبلغی به پیمانکار پرداخت شده و یا مساعدت‌های دیگری به پیمانکار صورت گرفته است به صراحت در درخواست مشخص شود.	

ضمیمه 1
بخشنامه شماره 100/47707 مورخ 1389/6/27
بسمه تعالی

معاونت محترم نظارت راهبردی - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

موضوع: درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان شرکت (نام شرکت)

پیمانکار اجرای عملیات (موضوع پیمان)

با احترام، به استحضار می‌رساند:

پیمان موضوع فوق با مشخصات درج شده در فرم اطلاعاتی (ضمیمه 3)، در تاریخ با شرکت منعقد شده است که تا

این تاریخ پیشرفت فیزیکی و ریالی پیمان به ترتیب و درصد اعلام می‌شود. خواهشمند است با توجه به موارد ارسالی زیر که

مورد تایید کامل اینجانب می‌باشد، مقرر فرمایید موضوع در شورای عالی محترم فنی مورد بررسی قرار گرفته و نظر به

الف: اتمام کامل کار با کیفیت مطلوب (در تاریخ تحویل موقت شده است)

ب: اتمام کامل عملیات موضوع پیمان تا تاریخ و رضایت از عملکرد و کیفیت کار پیمانکار (بند "الف" یا "ب" بسته به مورد انتخاب می‌شود)

با پرداخت مبلغ حروف (عدد) ریال، در وجه پیمانکار (پس از وضع کسور قانونی) موافقت فرمایید. مدارک زیر

که به امضای کارفرما و مهر و امضای دستگاه نظارت رسیده است، در (2) نسخه به پیوست تقدیم می‌شود:

1- اصل فرم اطلاعات و مشخصات پیمان با مهر و امضاهای مربوط (پیوست 1)

2- توجیهات لزوم درخواست تجدیدنظر، همراه با بار مالی مربوط به هر توجیه (پیوست 2). حاصل جمع بار مالی مربوط به این بند، معادل مبلغ

نهایی درخواستی خواهد بود.

ضمیمه 1 (ادامه)
(بخشنامه شماره 100/47707 مورخ 1389/6/27)

- 3- مستندات، مدارک و محاسبات مربوط به بار مالی ناشی از درخواست فوق، به تفکیک هر یک از توجیهات ارایه شده (پیوست 3).
- 4- برگ‌های تجزیه قیمت که همراه پیشنهاد پیمانکار به کارفرما تسلیم شده است، موضوع بخشنامه شماره 5453/102-4591/54 مورخ 9/9/1377 (پیوست 4).
- 5- صورتجلسه کمیسیون تعیین برنده مناقصه (پیوست 5).
- 6- نسخه‌ای از موافقت‌نامه و شرایط خصوصی پیمان (پیوست 6).
- 7- برگ‌های خلاصه برآورد به تفکیک هر فهرست پایه مورد استفاده (7).
- 8- فرم‌های تکمیل شده بخشنامه شماره 100/63219 مورخ 1386/5/7، حاوی ضرایب فصلی (پیوست 8).
- 9- نسخه‌ای از مجوزهای مربوط به اقلام غیرپایه (ستاره‌دار)، فهرست خاص، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه و (پیوست 9).

وزیر یا

بالاترین مقام دستگاه اجرایی

(در مورد سازمان‌هایی که تابع هیچ وزارتخانه‌ای نیستند)

نام و امضا

شورای محترم فنی استان

موضوع: درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان شرکت (نام شرکت)

پیمانکار اجرای عملیات (موضوع پیمان)

با احترام، به استحضار می‌رساند:

پیمان موضوع فوق با مشخصات درج شده در فرم اطلاعاتی (ضمیمه 3)، در تاریخ با شرکت منعقد شده است که تا این تاریخ پیشرفت فیزیکی و ریالی پیمان به ترتیب و درصد اعلام می‌شود. خواهشمند است با توجه به موارد ارسالی زیر که **مورد تایید کامل اینجانب می‌باشد**، مقرر فرمایید موضوع در شورای عالی محترم فنی مورد بررسی قرار گرفته و نظر به

الف: اتمام کامل کار با کیفیت مطلوب (در تاریخ تحویل موقت شده است)

ب: اتمام کامل عملیات موضوع پیمان تا تاریخ و رضایت از عملکرد و کیفیت کار پیمانکار (بند "الف" یا "ب" بسته به مورد انتخاب می‌شود)

نسبت به موافقت با پرداخت مبلغ حروف (عدد) ریال، در وجه پیمانکار (پس از وضع کسور قانونی) و اعلام موضوع برای بررسی، تصویب و ابلاغ توسط شورای عالی فنی اقدام فرمایید.

مدارک زیر که به امضای کارفرما و مهر و امضای دستگاه نظارت رسیده است، در (2) نسخه به پیوست تقدیم می‌شود:

1- اصل فرم اطلاعات و مشخصات پیمان با مهر و امضاهای مربوط (پیوست 1)

2- توجیهات لزوم درخواست تجدیدنظر، همراه با بار مالی مربوط به هر توجیه (پیوست 2). حاصل جمع بار مالی مربوط به این بند، معادل مبلغ

ضمیمه 2 (ادامه)
(بخشنامه شماره 100/47707 مورخ 1389/6/27)

- 3- مستندات، مدارک و محاسبات مربوط به بار مالی ناشی از درخواست فوق، به تفکیک هر یک از توجیهات ارایه شده (پیوست 3).
- 4- برگ‌های تجزیه قیمت که همراه پیشنهاد پیمانکار به کارفرما تسلیم شده است، موضوع بخشنامه شماره 5453/102-4591/54 مورخ 9/9/1377 (پیوست 4).
- 5- صورتجلسه کمیسیون تعیین برنده مناقصه (پیوست 5).
- 6- نسخه‌ای از موافقت‌نامه و شرایط خصوصی پیمان (پیوست 6).
- 7- برگ‌های خلاصه برآورد به تفکیک هر فهرست پایه مورد استفاده (7).
- 8- فرم‌های تکمیل شده بخشنامه شماره 100/63219 مورخ 1386/5/7، حاوی ضرایب فصلی (پیوست 8).
- 9- نسخه‌ای از مجوزهای مربوط به اقلام غیرپایه (ستاره‌دار)، فهرست خاص، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه و (پیوست 9).

بالاترین مقام دستگاه اجرایی

نام و امضا

ضمیمه 3
بخشنامه شماره 100/47707 مورخ 1389/6/27

اطلاعات و مشخصات پیمان

1- عنوان طرح:	2- شماره طرح:
3- عنوان پروژه:	4- شماره پروژه:
5- نام دستگاه اجرایی:	6- نام دستگاه نظارت:
7- نحوه واگذاری کار: مناقصه ☐ ترک مناقصه ☐	8- تاریخ صورت جلسه کمیسیون مناقصه: / /
9- تاریخ عقد پیمان: / /	10- تاریخ ابلاغ پیمان: / /
11- تاریخ صورت جلسه تحویل کارگاه (زمین): / /	12- تاریخ واقعی شروع کار: / /
13- موضوع پیمان:	14- محل اجرای کار:
15- نام پیمانکار:	16- ضریب پیشنهادی پیمانکار: درصد
17- مدت اولیه پیمان: ماه	18- مبلغ اولیه پیمان: ریال
19- مدت پیمان با احتساب تاخیرهای مجاز: ماه	20- مبلغ پیمان با (احتساب تغییرات): ریال
21- مدت تاخیر غیرمجاز پیمانکار: ماه	22- پیشرفت فیزیکی کار: درصد
23- فهرست های پایه مبنای برآورد و سال ابلاغ: فهرست پایه رشته	
24- فهرست بهای خاص منضم به پیمان: فهرست بهای رشته	
25- مبلغ پیمان مشمول تعدیل (طبق بخشنامه شماره مورخ) می باشد ☐ نمی باشد ☐	
26- دوره شاخص مبنای پیمان: سه ماهه سال	
27- مبلغ آخرین صورت وضعیت تایید شده: ریال	28- مبلغ پرداخت شده بابت آخرین صورت وضعیت: ریال
29- جمع مبالغ تعدیل تایید شده: ریال	30- جمع مبالغ پرداختی بابت تعدیل: ریال
31- پیمان مشمول اعمال ماده تفاوت مصالح (طبق بخشنامه شماره مورخ) می باشد ☐ نمی باشد ☐	
32- آیا نرخ پیمان قبلاً مورد تجدیدنظر قرار گرفته است؟ آری ☐ خیر ☐	
33- در صورت (آری) بودن پاسخ بند (31)، شماره و تاریخ ابلاغیه مربوط را درج نمایید: شماره تاریخ	
نام کارفرما	نام دستگاه نظارت
امضا	1 از 2 مهر و امضا

ضمیمه 3
(ادامه)

بخشنامه شماره 100/47707 مورخ 1389/6/27

34- خلاصه دلایل توجیهی پیشنهاد تجدیدنظر در نرخ پیمان که در زمان ارایه پیشنهاد توسط پیمانکار قابل پیش‌بینی نبوده است و بار مالی ناشی از هر توجیه:	
34-1- توجیه اول	، که بار مالی ناشی از آن ریال محاسبه شده و مورد تایید است.
34-2- توجیه دوم	، که بار مالی ناشی از آن ریال محاسبه شده و مورد تایید است.
34-3- توجیه سوم	، که بار مالی ناشی از آن ریال محاسبه شده و مورد تایید است.
35- بار مالی (نهایی) ناشی از پیشنهاد تجدیدنظر در نرخ پیمان ریال و نسبت آن به مبلغ اولیه پیمان درصد است.	
36- اعتبار مربوط به افزایش احتمالی نرخ پیمان تامین شده است؟ آری ☐ خیر ☐ یا تامین خواهد شد؟ آری ☐ خیر ☐	
37- صلاحیت پیمانکار و شرایط ارجاع کار با ضوابط و آیین‌نامه‌ها انطباق دارد؟ آری ☐ خیر ☐	
38- کیفیت کارهای اجرا شده در حد عرف کارهای اجرایی و رعایت مشخصات فنی:	
خوب است ☐	متوسط است ☐
ضعیف است ☐	
39- تاریخ تحویل موقت: / /	
نام کارفرما	نام دستگاه نظارت
امضا	مهر و امضا

د- بررسی و اتخاذ تصمیم در مسائلی که مورد سوال دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان بوده و قرارداد در مورد آنها راه‌حل مشخصی آرایه ننموده باشد.

هـ - وظایف دبیرخانه شورای عالی فنی مذکور در این قانون را سازمان برنامه و بودجه عهده‌دار خواهد بود.

بسمه تعالی

جناب آقای محمد مهدی نژادی
موضوع: دبیرخانه شورای عالی فنی

به استناد نامه شماره ۱۷۰۸۴۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ رییس محترم سازمان مبنی بر تفویض وظایف موضوع بند (هـ) لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور_ مصوبه شماره ۲۲۳۲ د مورخ ۱۳۵۸/ ۱۱/ ۲۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران _ به این معاونت ، ایفای وظایف دبیرخانه شورای عالی فنی، به جنابعالی محول می شود.

حمیدرضا عدل
معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی

**و- مصوبات شورای عالی فنی مذکور در این قانون
برای دولت لازم الاجرا است.**

پایان بخش اول



بخش دوم

داوری

شورای عالی فنی

مستندات قانونی

اصل یکصد و سی و نهم

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.

ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی (باب هفتم)

ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعا خارجی و یا موضوع دعا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

اصل یکصد و بیست و هفتم

رئیس جمهور می تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد، تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.

تاسیسی داوری شورا

شماره: ۱۷۹۶۱۱/ت/۵۰۱۵۱ هـ

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۳

جمهوری اسلامی ایران
رییس جمهور
تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- آقای محمدباقر نوبخت- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور برای ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی به داوری تعیین شود.

۲- تصمیم نماینده ویژه در حکم تصمیم رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیات دولت ابلاغ می شود.

۳- هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قراردادهای عمرانی اعم از مدیریت، مشاوره، ساخت و اجرا بین دو طرف قرارداد اختلاف نظری بروز کند که مرتبط با اموال عمومی باشد، هریک از طرف ها می تواند ارجاع موضوع یا موضوع های مورد اختلاف به داوری را از نماینده ویژه درخواست نماید.

۴- مرجع حل اختلاف (داور) شورای عالی فنی است که براساس قرارداد منعقد و قوانین و مقررات

۵- ارجاع موضوع یا موضوع های مورد اختلاف به داوری شورای یاد شده نباید تغییری در انجام تعهدات قراردادی دو طرف ایجاد کند.

۶- موضوع تعیین شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری در نمونه قراردادهای موردنظر پیش بینی می شود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

موضوع: ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیات دولت

فصل دوم:

الف - دفتر هیات دولت

ماده ۱۹ - به منظور تنظیم جلسات و تهیه صورت مذاکرات و ترتیب کلیه امور مربوط به تشکیل جلسات هیات دولت و کمیسیون های آن و همچنین ثبت و نگهداری و ابلاغ مصوبات هیات وزیران و تصمیمات نماینده یا نمایندگان ویژه ای که مطابق اصل ۱۲۷ تعیین می شوند و نیز مصوبات کمیسیون هایی که مطابق اصل ۱۳۸ تشکیل می گردند، همچنین تنظیم و تدوین پیش نویس لوایح و تصویب نامه ها دفتری زیر نظر معاون اول رئیس جمهور به نام دفتر هیات دولت تشکیل می گردد. ریاست این دفتر با دبیر هیات دولت است که با حکم معاون اول رئیس جمهور منصوب می شود.

تعاریف و توضیحات

- ۱-۱- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
- ۱-۲- داور / شورا: شورای عالی فنی
- ۱-۳- دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی فنی
- ۱-۴- نماینده ویژه: شخص حقیقی که براساس اصل (۱۲۷) قانون اساسی در امر داوری و براساس تصویبنامه هیات وزیران تعیین می‌شود.
- ۱-۵- خواهان: طرفی که ابتدا درخواست داوری می‌نماید.
- ۱-۶- خوانده: طرف دیگر اختلاف
- ۱-۷- خواسته: مبلغ یا سایر مواردی که توسط خواهان ادعا می‌شود.
- ۱-۸- هزینه داوری: مبلغی که توسط شورا مبتنی بر تصویبنامه شماره ۲۳۱۸۹/ت/۳۵۰۸۲ هـ مورخ ۱۳۸۵/۳/۷ هیات وزیران، با موضوع «آیین‌نامه نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی» برای انجام داوری تعیین می‌شود.
- توجه: در صورت خارج شدن موضوع داوری از دستور کار شورا، مبالغ واریزی بابت هزینه داوری، به خواهان مسترد نخواهد شد. (موضوع ماده ۵ تصویبنامه فوق)
- ۱-۸-۱- تاریخ ارجاع رسمی به داوری، موضوع ماده (۴) تصویبنامه فوق، تاریخ ابلاغ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور (موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی) یا تصویبنامه هیات وزیران (ارجاع موارد داوری به سازمان) توسط معاون اول رئیس‌جمهور می‌باشد.

تعاریف و توضیحات

۹-۱- نمایندگان دو طرف: اشخاص حقیقی هستند که در فرایند دآوری به طور کتبی و با نمونه امضا و اثر انگشت، توسط خواهان و خوانده به دبیرخانه شورا معرفی می‌شوند.

۹-۱-۱- هریک از دو طرف می‌تواند حداکثر دو نفر نماینده مطلع و با اختیارات مصرح معرفی نماید.

۹-۱-۲- چنانچه یکی از معرفی‌شدگان وکیل باشد، لازم است اصل وکالت‌نامه مربوط را که در آن حدود اختیارات تفویضی از قبیل شرکت در جلسات و امضای صورت‌جلسات شورا تصریح شده است، ارایه نماید.

۹-۱-۳- در صورت عدم امکان حضور نمایندگان معرفی شده در جلسات، لازم است نماینده جایگزین با ارایه معرفی‌نامه کتبی صاحبان امضای مجاز (پیرو معرفی‌نامه قبلی) و شناسه ممهور به مهر شرکت یا دستگاه، در جلسه حضور یابد.

۱۰-۱- قرارنامه دآوری: سندی است شامل تاریخ امضای قرارنامه، نمایندگان دو طرف (عنوان، نشانی و مندرجات رو و پشت کارت ملی)، تابعیت دو طرف، محل دآوری، مشخصات قرارداد مورد اختلاف (موضوع، شماره، مبلغ و مدت اولیه، وضعیت قرارداد در زمان امضای دآوری‌نامه)، خلاصه دعاوی خواهان، پاسخ‌های خوانده، که پس از امضای کارشناس، دبیرخانه، نمایندگان دو طرف اختلاف و داوران نهایی شده و رسمیت می‌یابد.

۱۰-۱-۱- زمان جلسه امضای قرارنامه با ارسال دعوت‌نامه کتبی، توسط دبیرخانه شورا به اطلاع دو طرف و کارشناس (کارشناسان) منتخب شورا خواهد رسید.

۱۰-۱-۲- خواهان با امضای قرارنامه، صحت رئوس دعاوی خود و خوانده رئوس پاسخ‌های خود به دعاوی مزبور را تایید می‌نماید.

تعاریف و توضیحات

۱-۱۰-۴- عدم حضور نماینده (نمایندگان) معرفی شده خوانده در جلسه و یا عدم امضای قرارنامه، در ادامه روند دآوری و صدور رای موثر نخواهد بود. حاضران در جلسه، عدم حضور را ذیل قرارنامه گواهی می‌نمایند.

۱-۱۰-۵- عدم حضور غیرموجه نماینده (نمایندگان) خواهان، به منزله انصراف از درخواست دآوری تلقی و موضوع از دستورکار خارج می‌شود.

۱-۱۱- جلسه استماع: جلسه ای که پس از برگزاری جلسه امضای قرارنامه دآوری، برای استماع اظهارات شفاهی دو طرف برگزار خواهد شد.

۱-۱۱-۱- زمان جلسه استماع با ارسال دعوت‌نامه کتبی، توسط دبیرخانه شورا به اطلاع دو طرف و کارشناس پرونده می‌رسد.

۱-۱۱-۲- عدم حضور هریک از دو طرف اختلاف در جلسه استماع، در ادامه روند دآوری و صدور رای موثر نخواهد بود.

۱-۱۲- مدت دآوری: تا ۶ ماه از تاریخ امضای قرارنامه دآوری توسط خواهان است. این مدت حسب نظر شورا قابل تمدید می‌باشد.

۱-۱۳- استمهال: درخواست کتبی مهلت مازاد بر موعد تعیین شده از جانب هرطرف منوط به موافقت شورا و به نحوی خواهد بود که موجب اختلال در مدت دآوری نشود. موافقت با استمهال تا ۲ ماه و قبل از امضای قرارنامه، توسط دبیرخانه صورت می‌گیرد.

تبصره: در صورت استمهال مجدد خواهان - بیش از یک بار تمدید - در صورت موافقت شورا، تاریخ درخواست استمهال مجدد ملاک تعیین اولویت نوبت بررسی و ادامه اقدامات دآوری قرار خواهد گرفت.

تعاریف و توضیحات

- ۱-۱۴- ابلاغ رای: نسخه رای صادر شده از طرف داوران، براساس اعلام کتبی دبیرخانه شورا، به صورت حضوری و در قبال دریافت رسید، به نمایندگان رسمی دو طرف (که به همین منظور معرفی شده‌اند) تحویل می‌شود.
- ۱-۱۴-۱- در صورت عدم حضور نماینده در مهلت اعلام شده توسط دبیرخانه شورا، رای صادره از طریق پست پیشتاز، به نشانی مندرج در قرارنامه داوری ارسال شده و عدم برگشت آن به منزله وصول خواهد بود.
- ۱-۱۴-۲- دو طرف موظفند تغییرات نشانی کامل، شامل کدپستی خود را در هر مرحله از داوری به طور کتبی به دبیرخانه شورا اعلام نمایند.
- ۱-۱۵- رفع ابهام: درخواست تصحیح و رفع ابهام از رای صادر شده توسط هریک از دو طرف، ظرف مدت بیست (۲۰) روز از تاریخ ابلاغ به هر کدام از آنها مجاز است.
- ۱-۱۶- اعتراض: رای داوری قطعی و غیرقابل اعتراض بوده و در صورت ادعای مغایرت رای با قوانین موجد حق، مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه صالحه است.
- ۱-۱۷- خاتمه داوری: داوری با ابلاغ رای صادر شده و یا اعلام انصراف کتبی خواهان در هر مرحله، خاتمه می‌یابد.
- ۱-۱۸- داوری متقابل: بررسی ادعاهایی است که خوانده پس از اطلاع از دعاوی خواهان، همراه با پاسخ به دعاوی خواهان (که طی نامه‌ای توسط دبیرخانه برای خوانده ارسال شده است) و منحصر در ارتباط با قرارداد مورد اختلاف ارجاع شده به داوری مطرح می‌نماید.
- ۱-۱۸-۱- درخواست داوری متقابل، پس از طی ترتیبات لازم و پس از پرداخت هزینه داوری پذیرفته خواهد شد. انضمام هر دو درخواست با یکدیگر و ارجاع به کارشناس (کارشناسان) واحد بدون اشکال است.

ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی

تصحیح رای داور در حدود ماده (309) این قانون قبل از انقضای مدت داورى راسا با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می ماند.

ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع، رای را تصحیح می نماید. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.

حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.

شرایط پذیرش داوری

- 1- عمرانی (تملك دارایی های سرمایه ای) بودن اعتبار طرح
- 2- وجود ماده حل اختلاف حاوی داوری شورای عالی فنی در قرارداد فی مابین
- 3- عدم طرح موارد اختلاف در مراجع قضایی
- 4- عدم تسویه حساب نهایی

ردیف	موضوع شرایط عمومی (همسان) قراردادهای	شماره ماده حل اختلاف	بخشنامه ابلاغی		شماره نشریه
			شماره	تاریخ	
۱	خدمات مشاوره	۲۴	۱۰۵/۸۴۲-۵۴/۲۴۶۰	۱۳۷۹/۴/۲۹	۳۴۱۸
۲	خدمات مشاوره پژوهشی	۲۳	۱۰۵/۱۶۷۰-۵۴/۲۷۵۳	۱۳۷۹/۵/۲۴	۳۴۱۹
۳	خدمات نقشه برداری	۲۴	۱۰۱/۱۲۰۷۵۷	۱۳۸۱/۷/۶	۳۱۰۱
۴	خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح	۲۴	۱۰۱/۱۰۷۷۲۶	۱۳۸۲/۶/۸	۳۱۰۲
۵	خدمات مدیریت طرح	۶۰	۱۰۵/۷۳۵-۵۴/۲۰۱	۱۳۸۰/۱/۲۸	۲۴۱۲۱
۶	شرایط عمومی پیمان	۵۳	۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲	۱۳۷۸/۳/۳	۴۳۱۱

استعلام از سازمان مدیریت های استان ها (فقط برای طرح های استانی)

بسمه تعالی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (نام استان)
موضوع: استعلام محل اعتبار قرارداد (موضوع قرارداد)

با احترام

همانگونه که استحضار دارند مرجع داوری اختلاف پیمانکاران و مشاوران با دستگاههای اجرایی انجام داوری شورای عالی فنی است، که عمرانی بودن محل اعتبار طرح، یکی از شروط اصلی پذیرش داوری می باشد. باتوجه به جامعیت اطلاعات مربوط به طرح های استانی در آن سازمان، خواهشمند است مقرر فرمایید، اطلاعات زیر در خصوص قرارداد موضوع فوق فی مابین (عنوان خواهان) و (عنوان خوانده) به این دبیرخانه اعلام شود:

- عنوان پروژه:
- عنوان طرح:
- محل تامین اعتبار طرح: عمرانی (تملك دارایی های سرمایه ای) ☐ غیرعمرانی ☐
- شماره طبقه بندی طرح:

دبیرخانه شورای عالی فنی

ماده 53 حل اختلاف موضوع موافقتنامه شرایط عمومی پیمان

شماره : 54/842 - 102/1088

مورخ : 1378/3/3

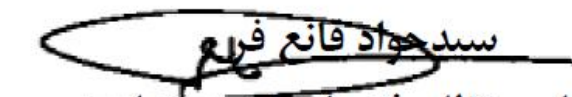
- الف) هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دو طرف می‌توانند برای حل سریع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند "ج"، بر حسب مورد، به روش تعیین شده در بندهای 1 و 2، عمل نمایند.
- 1- در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه‌هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوط با استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود، عمل کنند.
- 2- در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند 1، است، رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام می‌گردد، عمل کنند.
- ب) در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند 2، به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای 1 و 2، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختلاف، طبق بند "ج" اقدام می‌گردد.
- ج) هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، هر یک از طرفها می‌تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رییس سازمان برنامه و بودجه ارایه نماید.
- تبصره 1. چنانچه رییس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.
- تبصره 2. رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود. پس از اعلام نظر شورای یاد شده، طرفها بر طبق آن عمل می‌نمایند.
- د) ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی‌دهد و موجب آن نمی‌شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.

الزامی بودن مراجعه به داوری

۱- با توجه به استعلام شماره ۹۰۰۰/۷۰۱۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۸ رییس محترم حوزه ریاست قوه قضاییه از مدیر کل حقوقی قوه قضاییه که بیان می کند:

"چنانچه طرفین در قرارداد منعقدۀ توافق کرده باشند که براساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، طرفین ملزم به حل اختلاف طبق بند (ج) ماده (۵۳) شرایط مذکور هستند و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی صادر نماید" و نظر به این که ماده (۳-۲۴) شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره، مشابه بند (ج) ماده (۵۳) شرایط عمومی پیمان است، این موضوع درخصوص قراردادهای خدمات مشاوره نیز صدق می نماید.

۲- داوری شورای عالی فنی طبق تصویب نامه شماره ۱۷۹۶۱۱/ت/۵۰۱۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ هیات محترم وزیران، منحصرأ ناظر به اختلاف قراردادهایی است که از محل اعتبارات عمرانی منعقد شده اند.


رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین
و پیمانکاران

دیوان عدالت اداری

مخالفت با ابطال بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان (جدید) و تبصره های 1 و 2 آن و

احیاء ماده 53 قدیم

11 آذر 1393

* اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند:

در خصوص شکایت شرکت به طرفیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به خواسته درخواست ابطال بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان جدید و تبصره های 1 و 2 آن و احیاء ماده 53 شرایط عمومی پیمان قدیم ، نظر به این که ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/21 مجلس محترم شورای اسلامی متضمن انحصار امر ارجاع دعاوی به داوری از سوی دادگاه یا ممنوعیت ارجاع داوری از سوی قوه مجریه نمی باشد و از طرفی ارجاع موضوع اختلاف در شرایط عمومی پیمان به داوری موجب دخالت در امر قضا و ورود به صلاحیت های قانونی قوه قضائیه نبوده و در مغایر با اصول 57 و 61 و 159 قانون اساسی نمی باشد لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند - رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

مخالفت با ابطال بند ج از ماده 53 شرایط عمومی پیمان و تبصره های 1 و 2 ذیل آن

27 اسفند 1396

* رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان

با مذاقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 « سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می نماید و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می باشند. » و مطابق ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 « به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود به منظور تامین هزینه های انجام دآوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان دآوری در مورد طرح های عمرانی ، هزینه های مربوط را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، اخذ و به حساب درآمدهای عمومی واریز نماید. » نظر به اینکه بند (ج) ماده 53 و تبصره های یک و دو مقرر در شکایت در اجرای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده ، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت

۱- کارشناسان منتخب شورا

۱-۱- کارشناسان شورا با توجه به تعهد، اعتماد متقابل، تخصص، تجربه و متناسب با ویژگی کیفی و کمی درخواست‌های ارجاعی، به طور آزمایشی انتخاب می‌شوند. ادامه همکاری منوط به احراز صلاحیت متکی بر گزارش‌های کارشناسی ارایه شده، خواهد بود.

۱-۲- آشنایی با ضوابط قراردادی مانند شرایط عمومی قراردادها (اعم از پیمانکاری، مشاوره و ...) نحوه تهیه برآورد و ارجاع کار،... فهرست‌های پایه، تعدیل آحاد بها و ... ویژگی‌هایی است که توأم با تسلط در رشته تحصیلی، از شروط اصلی است که برخوردار کارشناس از آن‌ها، مورد انتظار است.

۲- کمیته کارشناسی شورا

۲-۱- کمیته‌ای متشکل از ۳ یا ۴ نفر که به منظور ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای کیفی و تسریع در ابلاغ مصوبات، با اختیارات و وظایف معین (از قبیل ارجاع به کارشناسی، بررسی گزارش‌ها، ارایه پیشنهاد مناسب به شورا در مدت مناسب برای اتخاذ تصمیم، شرکت در جلسات استماع دآوری، پیشنهاد پیش‌نویس رای به شورا و...) در قالب احکام جداگانه‌ای توسط شورا منصوب می‌شوند. اعضای کمیته کارشناسی در ۲ دوره تشکیل در (پیوست ۲) معرفی شده‌اند.

آیین نامه نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری

توسط شورای عالی فنی

تصویب نامه هیات وزیران
شماره 23189/ت 35082 هـ مورخ 85/3/7

جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب نامه هیات وزیران
بسمه تعالی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ 1385/1/16 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه دریافت هزینه های انجام دآوری توسط شورای عالی فنی، موضوع ماده (3) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384- را به شرح زیر تصویب نمود:

«آیین نامه نحوه دریافت هزینه های انجام دآوری توسط شورای عالی فنی»

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف - سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ب - شورا: شورای عالی فنی

ج - دآوری: مجموعه اقداماتی که منجر به صدور رای توسط شورای عالی فنی، در مورد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای "عمرانی" خواهد شد.

د - خواهان و خوانده (طرفین): طرفی که ابتدا رجوع به دآوری می کند "خواهان" و طرف دیگر "خوانده" نامیده می شود.

هـ - خواسته: مبلغی که از طرف خواهان ادعا می شود.

و - هزینه دآوری: مبلغی که به منظور تامین هزینه های انجام دآوری دریافت می شود.

ماده 2- هزینه دآوری: یک درصد (1%) خواسته تعیین می شود.

ماده 3- پرداخت هزینه دآوری به عهده خواهان است. چنانچه نتیجه دآوری به نفع خواهان باشد، هزینه دآوری با پیش بینی در رای صادر شده از خوانده دریافت می شود.

شماره : 23189/ت/35082 هـ

تاریخ : 1385/3/7

- ماده 4-** پس از ارجاع رسمی داوری به شورا، نصف هزینه داوری بر اساس مفاد ماده (2) این آیین نامه از خواهان دریافت می شود، ابلاغ رای شورا منوط به دریافت بقیه هزینه داوری خواهد بود.
- ماده 5-** چنانچه در جریان کار داوری، طرفین سازش نموده و یا خواهان اعلام انصراف نماید، هزینه داوری تا آن مقطع، که کمتر از پنجاه درصد (50%) هزینه داوری نخواهد بود، توسط شورا تعیین و دریافت خواهد شد.
- ماده 6-** هزینه داوری پس از دریافت، از خواهان به حساب درآمد عمومی واریز می شود.
- ماده 7-** پرداخت سایر هزینه های موردی از قبیل ماموریت ها، انجام آزمایش ها، نمونه گیری ها، گمانه زنی ها، سایر خدمات مهندسی و ترجمه اسناد که به تشخیص شورا به امر داوری کمک خواهد کرد به عهده خواهان است.

پرویز داودی معاون اول رییس جمهور

رونوشت به : دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، استانداری های سراسر کشور، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دفتر هیات دولت ابلاغ می شود.

درخواست اجرای رای داور

به استناد ماده (۴۸۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر کرده است: «هرگاه محکوم‌علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داور را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می‌باشد.» و براساس نظریه شماره ۷/۱۰۶۷ - ۱۳۷۸/۰۲/۲۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه که اشعار می‌دارد: «در صورتی که ارجاع به داور براساس توافق قبلی و پیش از مراجعه به محکمه باشد دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد با دریافت رای داور اصل آن را بایگانی نموده و رونوشت را جهت ابلاغ به اصحاب دعوی به دستور دادگاه با ضوابطی که برای حکم دادگاه وجود دارد ارسال می‌نمایند و در این خصوص اخذ وجه و هزینه‌ای تجویز نشده است و اقدامات دادگاه در مورد ابلاغ و اجرای رای داور نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و از طریق درخواست کتبی ذینفع جریان پیدا می‌کند». لذا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد به درخواست کتبی ذینفع برگ اجرایی صادر می‌نماید.

امیرعلی نعمت الهی
رئیس امور حقوقی و قوانین
باعتبار امضاء

مثالی از نحوه داوری در خصوص فسخ پیمان

مستنداتی باید متناسباً توسط دو طرف اختلاف ارایه شود، از قبیل:

- نامه اعلام نظر کارفرما به پیمانکار (پیش ابلاغ فسخ)، حاوی انطباق عملکرد پیمانکار با جزءهای (3) و (4) بند (الف) ماده (46) شرایط عمومی منضم به پیمان که به موجب آنها پیمان را مشمول فسخ تشخیص داده است و اعلام وصول آن توسط پیمانکار، موضوع پاراگراف اول بند (الف) ماده 47 شرایط عمومی پیمان

- پاسخ پیمانکار به کارفرما در مدت (10) روز از تاریخ اعلام کارفرما، حاوی دلایل حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد استنادی و اعلام وصول آن توسط کارفرما، موضوع پاراگراف دوم بند (الف) ماده 47 شرایط عمومی پیمان

- نسخه‌ای از حکم انتصاب هیات 3 نفره توسط وزیر یا بالاترین مقام سازمانی کارفرما، موضوع پاراگراف سوم بند (الف) ماده 47 شرایط عمومی پیمان

مثالی از نحوه داوری در خصوص فسخ پیمان

- صورت جلسه بررسی موضوع فسخ پیمان و تایید آن توسط هیات 3 نفره موضوع بند (الف) ماده 47 شرایط عمومی پیمان در مورد طرح های عمرانی ملی، موضوع پاراگراف سوم بند (الف) ماده 47 شرایط عمومی پیمان
- سندی دال بر موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمانی کارفرما با تصمیم هیات 3 نفره مبنی بر فسخ پیمان، موضوع پاراگراف سوم بند (الف) ماده 47 شرایط عمومی پیمان
- نامه ابلاغ فسخ به پیمانکار و اعلام وصول آن، موضوع پاراگراف سوم بند (الف) ماده 47 شرایط عمومی پیمان
- تبصره: در مورد طرح های تملک سرمایه ای (عمرانی) استانی، هیات موضوع بند (الف) ماده 47 شرایط عمومی، متشکل از 4 نفر (موضوع بخشنامه شماره 7016/100 مورخ 31/01/1388) خواهد بود. مصوبات هیات با حداقل 3 رای موافق، پس از موافقت استاندار (و در صورت تفویض، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار) نهایی شده و به پیمانکار ابلاغ می شود.
- در این حالت نیز لازم است مدارک و مستندات فوق، متناسباً توسط دو طرف اختلاف ارایه شود.
- برنامه زمان بندی اولیه و ترمیمی به هنگام شده، لایحه تاخیرات و ... منتهی به تعیین مدت تاخیر مجاز و غیرمجاز

با سپاس از توجه شما

